

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2810/2537

นาง สม จิต ต์ พลยะเขตร
นาย กิตติพงษ์ คำ มี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นเรื่องโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นคือกล่าวว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง เป็นการคลาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงแต่มิได้กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยทั้งสองฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลที่กำหนดให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อนว่าไม่ถูกต้องนั้น เป็นฎีกาข้อกฎหมาย แต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลเป็นอย่างอื่น จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกข้อ 6 ล้อหมายเลขทะเบียน 10-0181 ศรีสะเกษ 33 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าว ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาท เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับลำเข้าไปช่องเดินรถของโจทก์ ซึ่งขับรถจักรยานสวนมาและพุ่งเข้าชนรถจักรยานโจทก์ล้มลงเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับ

ขาดเจ็บสาหัส รวมค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้แก่โจทก์ทั้งสิ้นเป็นเงิน 300,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับจากวันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 15,771 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 316,171 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 316,171 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 300,400 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีหลายประการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 64,293 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับจากวันที่ 17 สิงหาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีเฉพาะข้อกฎหมายตามฎีกาข้อ 3 ซึ่งจำเลยทั้งสองว่าคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับวันเกิดเหตุและสถานพยาบาลที่โจทก์เข้ารับการรักษา นั้น ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นเรื่องโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้น คือกล่าวว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องดังกล่าว เป็นการคลาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง จำเลยไม่เห็นฟ้องด้วยโดยมิได้กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยและที่จำเลยทั้งสองฎีกาคัดค้านคำ

ศาลที่กำหนดให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อนว่าไม่ถูกต้องนั้นก็เห็นว่า เป็นฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลเป็นอย่างอื่นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายืน คืบค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินให้จำเลยทั้งสอง

(ถวิล ตริเพชร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>